

أولاً: بيانات عامة عن الملف

يتعلق الملف الحالي بمتابعة قضائية ذات طابع تقني-معماري، أثّرت بشأن مشروع ذي وظيفة فندقية-سياحية، أدرج داخل نسيج عمراني تاريخي ذي قيمة عمرانية ومعمارية، غير مصنّف رسميًا كقطاع محفّوظ، غير أنه يتمتع بحماية ضمنية بحكم طابعه العمراني المتجانس ومكانته داخل المشهد الحضري العام، وما تُنسب إلى المعماري المصمم (B) من أفعال يُحتمل أن تُشكّل إخلالاً بمبادئ الانسجام العمراني، ومساساً بالمقياس الحضري السائد، وتشويهاً للمشهد العمراني، وذلك على ضوء أحكام قانون التهيئة والتعمير رقم 90-29، والقانون المدني، وقواعد حماية المصلحة العامة.

الملف لا يتضمن سوابق جزائية، ولا يتعلق بمخالفة جزائية تقليدية كالبناء دون رخصة، وإنما يندرج ضمن القضايا التقديرية ذات الطابع التقني، حيث يشكل التحليل المعماري والعمراني عنصراً جوهرياً في تكوين قناعة الجهة القضائية.

ثانياً: تعريف بالمتهم (B)

المتهم (B) مهندس معماري، بالغ، يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، يمارس المهنة بصفة قانونية، وغير مسبوق قضائياً. المتهم معروف مهنيًا باشتغاله على مشاريع ذات طابع سياحي واستثماري، ويتبنى توجهًا معماريًا يقوم على إبراز الصورة البصرية للمبنى، والاعتماد على الكتل الواضحة، والواجهات الزجاجية، واستعمال مواد حديثة، مع التركيز على الجاذبية البصرية والبعد التجاري للمشروع. لا يتضمن الملف ما يُثبت وجود سوء نية شخصية أو تحصيل منفعة غير مشروعة، غير أن الخطأ المنسوب إليه – إن ثبت – يُعد خطأ مهنيًا تقديرياً مرتبطاً بتجاوز حدود الحرية المعمارية داخل نسيج عمراني قائم ذي حساسية بصرية ووظيفية.

ثالثاً: عرض المشروع محل المتابعة عرضاً واقعيًا

المشروع يتمثل في فندق حضري متوسط السعة، مكوّن من عدة طوابق، أدرج داخل نسيج عمراني تقليدي يعود إلى مراحل عمرانية متعاقبة، يتميز بما يلي:

- تجانس نسبي في الارتفاعات
- طابع عمراني أفقي
- واجهات تقليدية تعتمد الحجر والمواد غير اللامعة
- شبكة طرق ضيقة ذات طابع مشاة
- حضور بصري قوي للمباني التاريخية المحيطة

ويُعدّ التدخل المعماري داخل هذا النوع من الأنسجة تدخلاً حساساً، لا يُقاس فقط بمدى احترام الارتدادات أو الارتفاعات القانونية، بل بمدى احترام الصورة العمرانية العامة والانسجام البصري داخل المشهد الحضري.

رابعاً: التسلسل الإجرائي للملف

حيث يثبت من خلال مستندات الملف التقنية، والرخص الإدارية، ومحاضر المعاينة، أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ الإعلان عن مشروع فندقية تقرر إنجازها داخل نسيج عمراني تقليدي قائم، يتميز بحساسية بصرية عالية.

وحيث إن المشروع، منذ الإعلان الأولي عنه، تم تقديمه على أساس اعتماد لغة معمارية حديثة ذات طابع سياحي، تقوم على إبراز الواجهات الزجاجية والفراغات المفتوحة، دون أن يتضمن الملف التمهيدي دراسة تحليلية دقيقة للسياق العمراني المحيط.

وحيث ثبت أن المتهم (B) ، بصفته المعماري المصمم، اعتمد عند إعداد التصور المعماري كتلة معمارية مدمجة ذات امتداد عمودي واضح، دون تفكيك حجمي أو اعتماد تدرج في الارتفاعات، مما أدى إلى بروز المبنى بشكل لافت داخل المشهد العمراني القائم.

وحيث إن المشروع اعتمد ارتفاعاً يفوق متوسط الارتفاعات السائدة داخل المحيط المباشر، دون تقديم دراسة بصرية تبرر العلاقة مع خط السماء أو مع المباني المجاورة، مما نتج عنه كسر واضح في التسلسل العمودي للنسيج العمراني.

وحيث ثبت أن الواجهات اعتمدت مواد حديثة لامعة، لاسيما الزجاج المعدني والألواح المركبة، دون إدراج مواد بسيطة أو معالجات تخفف من حدة التباين مع المواد التقليدية السائدة، مما أحدث قطيعة بصرية واضحة.

وحيث إن معالجة الفتحات اعتمدت واجهات مستمرة وفتحات أفقية طويلة، لا تحترم الإيقاع التقليدي للنوافذ داخل النسيج القائم، الأمر الذي أضعف القراءة البصرية المتواصلة للواجهات المجاورة.

وحيث يثبت أن تموضع المبنى وحجمه أثرا على العلاقات الفراغية للمحيط، لاسيما في الساحات الصغيرة المجاورة، مع تسجيل شعور بالهيمنة البصرية والانغلاق.

وحيث نتج عن هذه الاختيارات تأثير مباشر على الإضاءة الطبيعية للمباني المجاورة، مع تعزيز مناطق ظل دائمة خلال فترات النهار.

وحيث لم يتضمن المشروع أي معالجة انتقالية بين القديم والجديد، سواء من حيث التدرج الحجمي أو المعالجة المادية، مما أدى إلى فرض لغة معمارية واحدة داخل منظومة عمرانية مترامية.

وحيث استمرت هذه الوضعية دون إدخال تعديلات جوهرية رغم الملاحظات المسجلة من الجهات التقنية.

يثبت أنه بتاريخ، وفي إطار الصلاحيات المخولة قانوناً لمصالح الشرطة القضائية، وبناءً على تعليمات النيابة المختصة، تم الانتقال إلى موقع المشروع محل المتابعة، والمتعلق ببنية ذات وظيفة فندقية-سياحية أدرجت داخل نسيج عمراني تقليدي قائم، يتميز بتجانس بصري نسبي ناتج عن تراكم عمراني طويل، وبمقاييس حضري أفقي، وارتفاعات متقاربة، ومواد تقليدية غير عاكسة.

وقد أنجزت المعاينة الميدانية بحضور الأعوان المؤهلين، حيث تم الوقوف على أن المشروع يعتمد على كتلة معمارية واحدة مدمجة، ذات امتداد عمودي واضح، تشكل عنصراً مهيماً داخل المشهد العمراني المحيط، وتختلف من حيث الحجم، الارتفاع، واللغة المعمارية عن المباني المجاورة.

وخلال المعاينة، تبين أن ارتفاع البنية محل المتابعة يفوق المتوسط العام للارتفاعات السائدة داخل المحيط المباشر، مما أدى إلى كسر خط السماء المحلي، وإحداث انقطاع واضح في التسلسل العمودي للنسيج العمراني القائم، دون وجود أي تدرج حجمي أو معالجة انتقالية بين الكتلة الجديدة والمباني المحيطة.

كما ثبت أن الواجهات المعتمدة تعتمد مواد حديثة ذات انعكاس بصري وضوئي قوي، لاسيما الزجاج والألواح المركبة، دون إدراج عناصر مادية بسيطة من حيث اللون أو الملمس أو النسبة، من شأنها خلق استمرارية بصرية أو تخفيف حدة التباين مع المواد التقليدية السائدة داخل النسيج، والتي تقوم أساساً على الحجر الطبيعي والمواد غير اللامعة.

ومن حيث معالجة الفتحات، لوحظ اعتماد فتحات أفقية واسعة ومسترسلة، لا تحترم الإيقاع التقليدي للواجهات المجاورة من حيث النسب، التكرار، أو التقطيع، مما أدى إلى تشويش واضح في القراءة البصرية المتواصلة للنسيج العمراني، وإضعاف وحدة المشهد العام.

كما تبين أن تموضع الكتلة داخل الموقع، بالنظر إلى حجمها وعلوها، أثر على العلاقات الفراغية الدقيقة داخل الفضاءات العمومية المجاورة، خاصة الساحات الصغيرة والمسارات الضيقة، حيث لوحظ تضيق في الإحساس بالفراغ العام، وتعزيز الشعور بالهيمنة البصرية والانغلاق في بعض النقاط الحساسة.

وثبت كذلك أن الكتلة المعمارية، بحكم ارتفاعها وتموضعها، تسببت في حجب جزئي لمسارات الضوء الطبيعي عن المباني المجاورة، مع تكوين مناطق ظل شبه دائمة خلال فترات النهار، الأمر الذي يُعد مساساً بالتوازن البيئي المحلي القائم على التناوب بين الضوء والظل.

وبالإطلاع على الوثائق التقنية المرفقة بالملف، لوحظ غياب دراسة تحليل سياقي مفصلة تُعالج علاقة المشروع بالمحيط من حيث المقياس الحضري، الارتفاعات، المواد، والتأثير البصري العام، كما لم يتم العثور على دراسة خاصة بالتدرج الحجمي أو دراسة تأثير بصري أو بيئي، حيث اقتصر الملف على عرض مفاهيمي عام دون تفصيل تقني يبرر الاختيارات المعمارية داخل نسيج قائم.

وخلال سماع المعني بالأمر (B)، صرح أن المشروع يعتمد لغة معمارية سياحية معاصرة، وأن التباين المعماري خيار واع يهدف إلى إبراز هوية المشروع، غير أنه أقر بعدم إعداد دراسات تحليل سياقي معمقة، مكتفياً بالمقاربة المفاهيمية العامة، ودون معالجة تفصيلية لتأثير الارتفاع والكتلة على المحيط العمراني.

وبناءً على ما سبق، تم تثبيت الوقائع المادية المتمثلة في الهيمنة البصرية غير المبررة للكتلة المعمارية، وكسر الانسجام العمودي والأفقي للنسيج العمراني، وغياب المعالجة الانتقالية بين الجديد والقائم، مع تسجيل تأثير مباشر على المشهد العام والراحة البينية، وذلك دون الفصل في المسؤولية النهائية، وترك تقدير ذلك للجهة القضائية المختصة.

سادساً: استجواب المتهم (B) أمام الشرطة

تم في اليوم وعلى الساعة سماع المتهم (B)، بعد التحقق من هويته وصفته المهنية، وبعد إشعاره بمحتوى الوقائع المنسوبة إليه، وبتذكيره بوجوب الإدلاء بتصريحات صادقة، فصرح بما يلي:

س: ما هي صفتك المهنية، وما علاقتك بالمشروع محل المتابعة؟

ج: أنا مهندس معماري، ومكلف بإعداد التصور المعماري والدراسات التصميمية للمشروع الفندقي محل الملف، وذلك في إطار ممارسة مهنتي وبموجب تكليف قانوني.

س: هل تؤكد أنك صاحب القرار الأساسي في الاختيارات المعمارية المتعلقة بالكتلة، الارتفاع، والواجهات؟
ج: نعم، القرارات المعمارية الأساسية تعود لي، مع مراعاة البرنامج الوظيفي ومتطلبات المستثمر.

س: هل كنت على علم بطبيعة النسيج العمراني الذي أدرج فيه المشروع؟
ج: نعم، كنت على علم بأن النسيج قائم وتقليدي.

س: هل قمت بإعداد دراسة تحليل سياقي مفصلة قبل تثبيت الارتفاع والكتلة؟
ج: لم أنجز دراسة مستقلة تحت هذا المسمى، وإنما اعتمدت على قراءة عامة للموقع.

س: هل تدرك أن ارتفاع المشروع يفوق الارتفاعات السائدة في المحيط المباشر؟
ج: نعم، الارتفاع أعلى نسبياً، لكنه في نظري مبرر وظيفياً.

س: هل تم اعتماد تدرج حجمي أو معالجة انتقالية بين المشروع والمباني المجاورة؟
ج: لا، اعتمدت على وضوح الكتلة دون تدرج.

س: فيما يخص المواد، لماذا تم اختيار مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي؟
ج: اخترت هذه المواد لأنها تعكس الطابع السياحي المعاصر للمشروع.

س: هل درست تأثير هذه المواد على المشهد العمراني العام؟
ج: لم تُنجز دراسة مستقلة، وإنما تم الاكتفاء بتقدير عام.

س: هل أدخلت تعديلات جوهرية على التصميم بعد تسجيل الملاحظات؟
ج: لا، لم أدخل تعديلات جوهرية.

س: هل لديك ما تضيفه؟
ج: أؤكد أنني لم أقصد تشويه المحيط، وأن المشروع يعكس قناعة معمارية معاصرة.

وبعد تلاوة المحضر عليه، صرّح بمطابقته لتصريحاته، ووقع عليه.

سابعاً: موقف وكيل الجمهورية وتكييفه للوقائع

بعد الاطلاع على ملف المتابعة رقم، والمتعلق بمشروع ذي وظيفة فندقية أدرج داخل نسيج عمراني تقليدي قائم، وبعد دراسة محاضر المعاينة، وتصريحات المتهم (B)، والوثائق التقنية والمعمارية المرفقة، تبين أن الوقائع الثابتة في الملف تتمحور حول تدخل معماري أحدث تأثيراً بصرياً وعمرانياً واضحاً داخل محيط مبني متجانس.

وحيث ثبت أن المتهم (B)، بصفته المعماري المصمم، اعتمد تصوراً معمارياً يقوم على كتلة مدمجة ذات امتداد عمودي وهيمنة بصرية، دون تفكير حتمي أو معالجة انتقالية، وباعتماد ارتفاع يفوق الارتفاعات السائدة، دون تقديم مبررات تقنية قائمة على تحليل سياقي معمق.

وحيث ثبت كذلك اعتماد مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي، دون إدراج عناصر بسيطة تضمن استمرارية بصرية مع المحيط، مما أدى إلى قطيعة واضحة في المشهد العمراني.

وحيث أقرّ المتهم بعدم إنجاز دراسات تحليل سياقي أو دراسات تأثير بصري أو بيئي، مكتفياً بمقاربة مفاهيمية عامة، وهو ما يُعدّ تقصيراً مهنيّاً ثابتاً في واجب التحليل المسبق.

وحيث إن الوقائع، كما هي ثابتة ومجمعة، لا تتعلق باختلاف في الذوق المعماري، وإنما تمس بمبادئ عامة محمية قانوناً، وعلى رأسها احترام الانسجام العمراني وحماية المصلحة العامة.

لذلك، تلتزم النيابة إحالة الملف على المحكمة المختصة، للفصل في مدى قيام الإخلال بالمبادئ العمرانية، وتقدير المسؤولية وفق السلطة التقديرية للقاضي.

ثامناً: ردود الهيئات التقنية والإدارية

- مديرية التعمير: أكدت ضرورة احترام المقياس الحضري.
- البلدية: سجلت ملاحظات حول الهيمنة البصرية.
- المصالح التقنية: أشارت إلى تأثير على المشهد العام.

تاسعاً: التحليل المعماري كعنصر واقعي في الملف

يُستخلص أن الإشكال لا يكمن في وظيفة المشروع، وإنما في:

- الارتفاع غير المنسجم
- غياب التدرج الحجمي
- القطيعة المادية والبصرية

عاشراً: نقاط قانونية معروضة على تقدير القاضي

- هل يُشكّل المشروع إخلالاً بالانسجام العمراني؟

- هل يبرر الطابع السياحي تجاوز المقياس؟
- هل يمكن الحكم بالبراءة مع التوصية بالتعديل؟

حادي عشر: الصيغ الممكنة للحكم

1. الإدانة
2. البراءة
3. البراءة مع توصية تقنية ملزمة

أهم القوانين في القضية

القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990

المتعلق بالتهينة والتعمير

- المادة 3: تُراعى في كل عمليات البناء والتهينة قواعد الانسجام العمراني واحترام الطابع المعماري للمناطق المبنية.
- المادة 76: كل بناء من شأنه تشويه المحيط المبنى أو الإخلال بالانسجام العمراني يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

القانون المدني الجزائري

- المادة 124: كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضرراً للغير، يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض.
- المادة 125: تقوم المسؤولية المدنية على الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط.

المرفقات التقتية للملف

1. مخطط الوضعية داخل التسيح المعمراتي



إدراج الشروح داخل تسيح تارنقي صتراص

2 . مخطط النكلة والارتقلمات



الكنلة المرتفعة مقاررة بالمحيط

3 . مقارنة نالواحات



واجهة رماجية حبيقة مقابل واجمات تقليدية

4 . تحليل الفضاءات العامة



5 . دراسة الطلال والازنقاء



حجب اليفاء وحلق مناطق ظل

6 . غياب المعالجة الانتقالية



غياب التدريج يس القديم والجديد